

RECURSO CÍVEL Nº 5064693-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: SUELLEM VASCONCELLOS DA PAIXAO (AUTOR)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE 2006, SEM UTILIZAÇÃO DE SALDO ALÉM DAQUELE DEPOSITADO. EXTRATO QUE NÃO INDICA LIMITE DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R\$4.000,00. PRECEDENTE DESTA TURMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMETOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado dê-se baixa e devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5064693-93.2024.4.02.5101

510015196679 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5064693-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: SUELLEM VASCONCELLOS DA PAIXAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela CEF, em face da sentença de procedência para declarar a inexigibilidade da dívida do contrato nº 95051453000000010000, e a condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$4.000,00, decorrentes de negativação em cadastros de inadimplentes.

Segue a sentença:

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Com a presente demanda, busca a parte autora o reconhecimento da inexigibilidade de cobrança referente ao Contrato Bancário nº 95051453000000010000 da agência e conta nº 0203.2199.595051453-6, administradas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como causa de pedir, alega que "o Código Civil em seu art. 205 § 5º, I que o prazo prescricional oriundo de dívidas líquidas constantes de instrumento publico ou particular é de 5 anos" (Evento 1.1, p. 12).

DECIDO

Indefiro os pedidos de provas formulados no evento 13.1 pela CEF, especialmente o depoimento pessoal da parte autora, pois desnecessárias ao julgamento da lide, sobretudo considerando o rito célere dos Juizados Especiais. Os autos estão suficientemente instruídos para solução da controvérsia.

Do mérito

Inicialmente a relação jurídica material posta nos autos, a teor do que dispõe o art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, enquadra-se como relação de consumo, por este motivo, incide o regime da responsabilidade civil objetiva, destacando que a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça

é categórica ao afirmar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Aplica-se ao caso a Responsabilidade Objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que responde pelos danos causados ao cliente independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, no caso dos autos, a verossimilhança das alegações da autora autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, o que já foi deferido na decisão de Evento 3.1, que concedeu a tutela provisória para determinar que a parte ré exclua o nome da autora de cadastros restritivos de crédito quanto ao débito referente ao inadimplemento do Contrato nº 95051453000000010000.

1 - Da prescrição

No que concerne à alegação de prescrição, o art. 206, § 5º, I do Código Civil estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No presente caso, documento emitido pela própria CEF e juntado pela demandante no Evento 1.10 revela que o atraso no pagamento do contrato questionado remonta há 6.638 dias, o que ultrapassa em muito o prazo prescricional de cinco anos.

Além disso, extratos bancários, também emitidos pela instituição financeira ré, indicam como última movimentação em conta de titularidade da demandante, operação realizada em 01/08/2008 (Evento 13.3, p. 15), sendo certo que não existem extratos posteriores a agosto de 2015, conforme Evento 13.3, p. 16).

Assim, estando prescrita, é inexigível a cobrança da dívida proveniente do Contrato 95051453000000010000.

2 - Do dano moral

No que diz respeito ao pleito pela reparação indenizatória aos danos morais, ao disciplinar sobre a responsabilidade do prestador de serviço, o CDC expressamente dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput, da Lei 8.078/1990).

O serviço é defeituoso, consoante dispõe o § 1º do mencionado art. 14 do referido diploma legal, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e à época em que foi fornecido.

Em síntese, a responsabilidade do fornecedor de serviços se configura mediante a presença de três pressupostos: a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) nexo causal entre o defeito do serviço e o dano. A teoria albergada pelo Diploma Consumerista em sede de responsabilidade civil foi a do risco do empreendimento, segundo a qual “todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.” (definição da teoria do risco do empreendimento apresentada por Sérgio Cavalieri Filho in “Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª edição, editora Malheiros, p.473).

No caso, a cobrança de dívida prescrita com a inclusão do nome da Autora em cadastro restritivo de crédito, configura lesão de natureza moral e configuram sério transtorno emocional suportado pela titular da conta bancária.

Quanto à fixação do montante do dano moral a reparar, diante da inexistência de parâmetro legal, deve seu valor ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, em termos razoáveis, a fim de que se assegure a justa reparação do prejuízo, sem, contudo, dar ensejo à situação de enriquecimento sem causa da parte autora.

A respeito dos critérios de valoração, é pertinente a orientação do Professor Sergio Cavalieri Filho, no sentido de que a indenização deve ser “compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed; Ed. Atlas S.A, 2008, p. 93).

*São muitos os precedentes jurisprudenciais específicos para a hipótese em questão - cobrança de dívida prescrita - de modo que, para fins de fixação, tomaremos como base os valores indenizatórios fixados pela **Jurisprudência das Turmas Recursais**.*

"CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CEF - ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CONSUMIDOR - DANO MORAL - CESSÃO DE CRÉDITO PRESCRITO - COBRANÇAS FEITAS PELA CESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR TAL DÍVIDA - DANO ADVINDO DA COBRANÇA INDEVIDA DE CRÉDITO PRESCRITO E CONSTITUÍDO HÁ MAIS DE 10 ANOS - AÇÃO DANOSA EXCLUSIVA PROMOVIDA PELA EMPRESA COBRADORA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO: A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para condenar a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em R\$3.000,00 a título de danos morais pela cobrança indevida de dívida prescrita, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do CC) e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir da presente data, conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a)." (grifo nosso) (TRF2, Cumprimento de Sentença (JEF), 5001272-69.2019.4.02.5113, Rel. CAROLINE MEDEIROS E SILVA, 1ª Vara Federal de Três Rios, Rel. do Acórdão - CAROLINE MEDEIROS E SILVA, julgado em 18/11/2020, DJe 18/11/2020 15:38:46)

"ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. **COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA E SUSPENSÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL EM RAZÃO DESSA MESMA DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R\$3.000,00. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.**

DECISÃO: A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e de a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença prolatada pelo juízo a quo e condenar o réu ao pagamento de R\$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, que fixo em abril de 2016. Fica mantida a sentença em seus demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de recorrente vencedor, ainda que em parte. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a)." (grifo nosso)(TRF2, Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública (JEF), 5002646-22.2020.4.02.5102, Rel. ODILON ROMANO NETO, 2º Juizado Especial Federal de Niterói, Rel. do Acórdão - ODILON ROMANO NETO, julgado em 23/06/2021, DJe 24/06/2021 18:44:32)

"CIVIL - CONSUMIDOR - CEF - RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA NO CADIN - DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO CUJA ÚLTIMA PRESTAÇÃO SE VENCEU EM 1994 - DIREITO INTERTEMPORAL - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS PARA 5 ANOS - **PRESCRIÇÃO OCORRIDA EM 2008 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA EM 2016 - MANUTENÇÃO INDEVIDA E INJUSTIFICADA DA NEGATIVAÇÃO NO CADIN - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DOS EFETOS DA TUTELA PARA RETIRADA DO NOME DO DEMANDANTE DO REFERIDO CADASTRO NO PRAZO DE 15 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM - CONDENAÇÃO DA CEF AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R\$ 8.000,00 - RECURSO DA CEF CONHECIDO E PROVIDO EM MÍNIMA PARTE - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R\$ 5.000,00 - SENTENÇA SUBSTANCIALMENTE MANTIDA. DECISÃO: A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, apenas para reduzir a condenação em danos morais a R\$5.000,00, mantendo, no mais, a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas, já comprovadamente recolhidas quando da interposição do recurso, deixo de condenar a CEF ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a)." (grifo nosso) (TRF2, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 0023237-91.2017.4.02.5168, Rel. CAROLINE MEDEIROS E SILVA, 1ª Vara Federal de Magé, Rel. do Acórdão - CAROLINE MEDEIROS E SILVA, julgado em 19/02/2020, DJe 19/02/2020 18:15:53)**

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a cobrança de dívida com atraso de mais de seis mil dias, bem como a inscrição em cadastro restritivo de crédito e a ausência de solução administrativa do prejuízo, que fez perdurar desnecessariamente o abalo sofrido pela parte autora, **fixo a indenização em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).**

No que tange à correção monetária do referido montante, esta deverá incidir a partir da data da presente sentença, nos moldes do enunciado nº 362 da Súmula de jurisprudência do E. STJ, assim como os juros de mora, a fim de se resguardar a proporcionalidade entre o valor da condenação principal e da acessória.

Apesar da orientação consubstanciada na Súmula 54 do E. STJ ("os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), a fixação do termo a quo na data do evento danoso originário poderia levar à distorção de se atribuir condenação de juros moratórios, parcela de natureza acessória, em quantia superior à própria indenização.

No mesmo sentido, já decidiu a E. Corte da 2ª Região:

(...) 5. A fluência da correção monetária e dos juros de mora deverá iniciar-se na data da prolação da sentença que fixou o quantum indenizatório, de modo a se resguardar a proporcionalidade entre o valor da condenação principal e aquelas meramente acessórias.

6. A orientação uniforme atualmente consagrada por ambos os Tribunais Superiores é no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio *tempus regit actum*, devendo, portanto, ser observado, para fins de aplicação de correção monetária e juros de mora sobre a condenação em danos morais o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação determinada pela Lei 11.960/2009, desconsiderada apenas a expressão *haverá a incidência uma única vez*-, nos termos da Súmula n.º 56 desta egrégia Corte.

7. Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas." (g.n.)

(APELRE nº 486699, E-DJF2R 07/08/2012, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira da Silva)

Em face do exposto **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do era 487, I do CPC, para reconhecer a inexigibilidade do Contrato nº 95051453000000010000, por encontrar-se a cobrança prescrita e para condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao pagamento, a título de indenização por **dano moral**, do valor de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais), atualizado nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, com juros e correção monetária a incidir a partir desta data.

Recurso inominado no evento 25. Admite eventuais falhas no sistema automático de registros de negativação. Sustenta a inexistência de requisitos para o reconhecimento do dano moral.

VOTO

A CEF não traz elementos em seu recurso aptos a esclarecerem os fatos e afastarem sua responsabilidade, Junto com a peça contestatória junta extrato da conta que a autora alega estar encerra há aproximados dezoito anos. Nele consta movimentação sem adiantamento a depositante, vale dizer, sem utilização de saldo inexistente. Logo, não trouxe a CEF documento demonstrando a dívida relativa à conta corrente, apesar de alegar que esse extrato teria esse escopo.

Em atendimento por aplicativo, a CEF menciona a utilização de cheque especial, com data de contratação em 10-3-2006. O referido extrato não indica a existência nem a utilização de limite de crédito.

Com relação ao valor estipulado para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a controvérsia resta acerca da quantificação. Esta Turma Recursal estabeleceu precedente definindo o valor padrão para a reparação moral decorrente da negativação indevida (dano moral, *in re ipsa*) quando do julgamento do processo nº 0010857-53.2018.4.02.5151, em 28/05/2019. Na ocasião, fixou-se o patamar básico de reparação no valor de R\$ 4.000,00, valor este utilizado para a condenação.

Considerando que a análise procedida pelo Juízo de origem, devidamente fundamentada, está em conformidade com os elementos probatórios constantes dos autos e o direito aplicável; e que os argumentos trazidos pelo recorrente não são aptos a afastar a decisão de primeiro grau, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios termos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Sobre a forma de decidir adotada, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ADOTADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Decisão fundamentada de Turma Recursal, sucinta e contrária aos interesses da parte que, com base na Lei 9.099/95, adota os fundamentos da sentença por seus próprios fundamentos, não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STF, AG.REG.NO AGRADO DE INSTRUMENTO: AI 701043 RJ, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 04/08/2009, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação: DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-13 PP-02589 - v.g.)"

Ante todo o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado dê-se baixa e devolvam-se os autos ao juízo de origem.